

1501148-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... comprovados, a condenação pelos crimes de roubo majorado é medida que se impõe.

Impõem-se o reconhecimento do crime continuado, justamente pelo curto lapso temporal entre as ações criminosas e utilização de mesmo modus operandi.

Passo à dosimetria das penas.

Hernandes:

para cada um dos roubos:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501148-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501148-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2012546/2022 - 11º D.P. SANTO

AMARO, 22441672 - 11º D.P. SANTO AMARO, 203/22/211 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2012546

- 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERNANDES MENDES DE OLIVEIRA DOS REIS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

HERNANDES MENDES DE OLIVEIRA DOS REIS e ALEF PATRICK DA SILVA RAMOS, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque que, no dia 13 de janeiro de 2022, em horário e local indeterminados, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho de telefonia móvel Motorola Moto G10, de propriedade de Márcio Ricardo dos Santos.

Consta também que, no dia 13 de janeiro de 2022, em horário e local ideterminados, nesta cidade e comarca, HERNANDES MENDES DE OLIVEIRA DOS REIS e ALEF PATRICK DA SILVA RAMOS, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho de telefonia móvel Motorola Moto G10 e R\$140,00 (cento e quarenta reais) de titularidade de Manoel de Jesus Oliveira da Silva.

Segundo o apurado, Hernandes e Alef estavam trafegando a bordo do motociclo Honda/CG 150 Titan Ks, placa DOE5F23, aproximaram-se da vítima Márcio que caminhava pela rua e, de forma abrupta e violenta, anunciaram o assalto, tendo Alef, que estava na garupa, apontado o simulacro de arma e subtraído o aparelho celular, depois empreenderam fuga.

Apurou-se, ainda, que, em circunstâncias semelhantes, Hernandes e Alef a bordo do motociclo Honda/CG 150 Titan Ks, placa DOE5F23, aproximaram-se rapidamente da vítima Manoel e, de forma abrupta e violenta, anunciaram o assalto, tendo Alef, que estava na garupa, apontado o simulacro de arma e fogo e subtraído o aparelho celular e a quantia de R\$140,00, depois empreenderam fuga.

Posteriormente, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram os denunciados trafegando com a motocicleta, em baixa velocidade e observando a movimentação de transeuntes, razão pela qual resolveram proceder a abordagem. O denunciado Hernandes acelerou e empreendeu fuga, porém foram perseguidos e detidos cerca de três quilômetros adiante, quando caíram ao solo.

Em revista individual, localizaram o simulacro de arma de fogo, três celulares e R\$140,00 na posse de Alef, ao passo em que, com Hernandes, nada de ilícito fora encontrado. Informalmente, eles confirmaram terem sido os responsáveis pelo roubo perpetrado.

Conduzidos ao distrito policial, Hernandes e Alef reservaram-se ao direito ao silêncio (fls. 26/27), porém foram reconhecidos pessoalmente por Márcio e Manoel, como autores do crime (fls. 28/29).

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 28 de janeiro de 2022 (fls. 132/134). Os réus foram citados (fls. 208 e 210). As defesas preliminares foram oferecidas (fls. 156/157 e 214/215). O recebimento da denúncia foi ratificado em 20 de maio de 2022 (fls. 216/218).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunha. As partes desistiram da oitiva de uma testemunha policial militar. Os réus foram interrogados.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu condenação nos termos da denúncia, em razão das provas produzidas nos autos. A Defesa do réu Hernandes, requereu a concessão de benefícios na fixação da pena. A Defesa do réu Alef, por seu turno, também requereu a concessão de benefícios.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido ministerial é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentados elementos de prova do envolvimento dos réus nos crimes a eles imputados.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10), pelo laudo pericial do simulacro (fls. 171/175), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo auto de apreensão, apreensão e entrega (fls. 17 e 18), pelos autos de reconhecimento pessoal (fls. 29/29) e pela prova oral produzida em Juízo.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontou para o increpado.

A vítima Márcio R.S., ouvida em solo policial, disse que no dia dos fatos, estava caminhando pela rua com seu aparelho de telefone celular, quando uma motocicleta com dois indivíduos se aproximou rapidamente e ambos anunciaram o assalto, dizendo que era para lhes entregarem o aparelho sob pena de ser morto. Declarou que o garupa, o acusado ALEF, lhe apontado o que parecia ser uma arma de fogo e puxado seu aparelho, dizendo lhe ainda que era para continuar andando sem olhar para trás. Por fim, na delegacia, reconheceu ambos os acusados como sendo os agentes do roubo, sendo ALEF quem ostentou o simulacro de arma de fogo. (fls. 24).

A vítima Manoel J.O.S., ouvida em solo policial, declarou que na data dos fatos, estava caminhando pela via quando uma motocicleta com dois indivíduos se aproximou rapidamente e de modo violento, o piloto e o garupa anunciaram o assalto. Os agentes gritaram para que o declarantes entregasse o aparelho celular e dinheiro senão atirariam, o que obedeceu. Disse que o garupa, o acusado ALEF, foi quem lhe apontou algo semelhante a uma arma de fogo. Por fim, na delegacia, reconheceu ambos os acusados como sendo os agentes do roubo, sendo ALEF o que ostentou o simulacro de arma de fogo. (fls. 25).

A testemunha Jonatas Pereira, policial militar ouvido em solo policial, aduziu que no dia dos fatos encontravam-se em patrulhamento de rotina com seu parceiro quando avistaram um motocicleta com dois indivíduos em atitude suspeita. Narrou que o motociclo estava em baixa velocidade e os ocupantes observavam os transeuntes. Deram sinal de parada, ao que o motociclo empreendeu velocidade em fuga, somente vindo a ser abordado 3km depois, quando caíram. Realizada a revista pessoal, com o garupa Alef foram encontrados um simulacro de arma de fogo, três aparelhos de telefonia celular e R\$ 140,00. Com o acusado Hernandez nada de ilícito foi encontrado. Indagados, ambos os indivíduos confessaram a prática do roubo. Os acusados foram encaminhados para UPA Santo Amaro para atendimento. Na delegacia, as duas vítimas reconheceram Alef e Hernandez como agentes dos roubos. Por fim, disse que a vítima Manoel afirmou ter sido subtraído o valor exato do dinheiro encontrado com ALEF. (fls. 22).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Davi Novais, seu colega de farda (fls. 23).

Interrogados em solo policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 26/27).

Em Juízo, a prova foi refeita e se mostrou convincente como na fase inquisitiva.

As vítimas, em tom uniforme, dispuseram o modo como foram abordados. Estavam sozinhas quando surpreendidas por dois agentes numa moto. O garupa desde logo empunhava uma arma e exigiu a entrega do aparelho. Logo após a subtração, o retorno

à moto e a fuga repentina. Acabaram por recuperar os respectivos aparelhos e reconheceram os réus como agentes do crime no distrito. Descreveram que o agente armado agiu com certa violência e grau ameaçador elevado, dizendo que atiraria a qualquer momento acaso os ofendidos não saíssem do local.

É bem verdade que as vítimas acenaram ao reconhecimento certo do garupa Alef, titubeando em relação ao corréu Hernandez, mas essa situação não beneficia o corréu.

Isto porque a dinâmica apresentada pelas vítimas encontrou eco na voz do policial que também de modo uniforme disse ter surpreendido os réus juntos numa moto; que efetuou a perseguição haja visto o desrespeito à ordem de parada; que ao final encontrou com um dos réus dinheiro e celulares e, por fim, informara que as vítimas disseram ter reconhecido os réus no distrito.

Não bastasse, mesmo que se considerasse que as vítimas não reconheceram Hernandez, o certo é que em juízo não demonstraram nenhuma dúvida em apontar a moto utilizada no assalto quando a foto foi mostrada em audiência.

E conste, para todos os efeitos, que a res pertencia às vítimas! Ora, se Hernandez era o piloto, como bem descreveu o policial em juízo, se a moto fora reconhecida e se o réu Alef era o garupa, dúvidas não há que agiram juntos no assalto, até pelo horário em que decorreram os assaltos e o encontro da viatura.

Não bastasse, houve a confissão de ambos os réus. Hernandez sequer soube explicar o que ganharia com envolvimento. Alef atribuiu sua participação a uma recaída da adicção.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou com segurança para autoria dos réus.

O reconhecimento dos acusados por parte de ambas as vítimas logo em seguida ao delito de roubo e a localização dos pertences roubados, revela, estreme de dúvidas, o envolvimento dos réus no crime patrimonial a eles imputado.

Nesse sentido, convém ressaltar que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque.

Ademais, não conheciam os réus anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisessem incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a

palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

A majorante do concurso de agentes também restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório – notadamente por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas – revelou que a empreitada criminosa se realizou em comparsaria entre os réus.

Materialidade e autoria comprovados, a condenação pelos crimes de roubo majorado é medida que se impõe.

Impõem-se o reconhecimento do crime continuado, justamente pelo curto lapso temporal entre as ações criminosas e utilização de mesmo *modus operandi*.

Passo à dosimetria das penas.

Hernandes:

para cada um dos roubos:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes (fls. 91) ou atenuantes a considerar, a pena intermediária permanece inalterada. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Configurada a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo perpetrados, porquanto praticados em espaço temporal curto e mediante a utilização de similar *modus operandi*, aplicável a regra do artigo 71, § único, do Código Penal. Pela contundência e culpabilidade exacerbada, bastando dizer que as vítimas ressaltaram que foram por demais ameaçadas; pelo uso de motocicleta para facilitar a abordagem e fuga; pelo uso de instrumento que embora de brinquedo, serviu para retirar qualquer possibilidade de reação das vítimas, bem como pelo fato dos policiais manifestarem que os réus estavam a procura de outra potencial vítima, da forma como trafegavam com a moto – olhando para os transeuntes – mister elevar a pena de um dos crimes em 1/3, totalizando, portanto, 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão.

Anoto que em relação ao cálculo das multas, estas foram aplicadas distintas e integralmente, na forma do art. 72 do Código Penal, totalizando 26 dias-multa.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

b) Alef:

para cada um roubo:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, considerando os maus antecedentes (processo nº 0039688-96.2012.8.26.0050 – fl. 89d), exaspero a pena base em 1/6 acima do piso legal, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase, ausentes

circunstâncias agravantes (fls.89/90), reconheço a atenuante de confissão, retomando a pena seu patamar base. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Usando do mesmo patamar aplicado ao corréu quando do reconhecimento do crime continuado, promovo o aumento de 1/3, totalizando 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão.

Anoto que em relação ao cálculo das multas, estas foram aplicadas distintas e integralmente, na forma do art. 72 do Código Penal, totalizando 26 dias-multa.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar HERNANDES MENDES DE OLIVEIRA DOS REIS e ALEF PATRICK DA SILVA RAMOS, qualificados nos autos, cada qual ao cumprimento da pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo legal, por terem infringido o por ter infringido o art. 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, § 1º e art. 72, todos do Código Penal.

O réu HERNANDES MENDES DE OLIVEIRA DOS REIS iniciará, seguindo os ditames legais, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, o cumprimento de sua pena corporal em regime semiaberto, em razão da quantidade de pena imposta, bem como pela primariedade.

O réu ALEF PATRICK DA SILVA RAMOS iniciará, seguindo os ditames legais, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, o cumprimento de sua pena corporal em regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, bem como dos maus antecedentes.

Revigorados dos requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderão recorrer em liberdade. A propósito, os réus foram mantido presos durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seriam devolvido à liberdade. Recomendem-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA